



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 1^{er} chaâbane 1427 – 25 août 2006

149^{ème} année

N° 68

Sommaire

Conseil Constitutionnel

Avis n° 20-2006 du conseil constitutionnel, concernant un projet de loi modifiant et complétant le code de la route (rétablissement)..... **2475**

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Attribution de l'Ordre de la République..... **2480**

Ministère des Affaires Etrangères

Attribution de l'indemnité de gestion administrative et financière..... **2480**

Maintien en activité dans le secteur public..... **2480**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2006-2298 du 14 août 2006, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Monastir (délégations de Ksibet El Médiouni et Teboulba)..... **2480**

Décret n° 2006-2299 du 14 août 2006, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kairouan (délégations de Sbikha et Nasrallah)..... **2481**

Décret n° 2006-2300 du 14 août 2006, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terrain sises à El Mourouj, gouvernorat de Ben Arous, nécessaires à l'extension de la ligne du métro léger vers les cités El Mourouj..... **2482**

Décret n° 2006-2301 du 14 août 2006, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, des parcelles de terrain sises à la délégation de Radès, gouvernorat de Ben Arous, nécessaires à la construction d'un passage supérieur routier sur la voie ferroviaire de Radès – Meliane..... **2483**

Décret n° 2006-2302 du 14 août 2006 , portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre agricole, non immatriculées, sises à la délégation du Sers, gouvernorat du Kef et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Ain Ezzarga.....	2486
Décret n° 2006-2303 du 14 août 2006 , portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre agricole, sises à Oueslatia, gouvernorat de Kairouan, nécessaires à la construction du barrage collinaire sur Oued El Kornî et la piste d'accès audit barrage.....	2487
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Attribution de l'Ordre national du mérite.....	2489
Nomination d'un directeur d'établissement de recherche scientifique.....	2490
Maintien en activité dans le secteur public.....	2490
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de service hospitalier.....	2490
Ministère de l'Education et de la Formation	
Maintien en activité dans le secteur public.....	2490
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Décret n° 2006-2320 du 14 août 2006 , portant modification du décret n° 97-451 du 3 mars 1997, fixant le cadre général du régime des études et des stages à l'école normale supérieure.....	2491
Avis et Communications	
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Avis fixant les produits soumis à la surveillance préalable à l'importation.....	2493

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

**Rétablir l'avis paru au Journal Officiel de la République
Tunisienne n° 61 du 1er août 2006 comme suit :**

**Avis n° 20-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi
modifiant et complétant le code de la route**

Le Conseil constitutionnel ,

Vu la lettre du Président de la République en date du 10 mars 2006,
parvenue au Conseil constitutionnel le 11 mars 2006 et lui soumettant un
projet de loi modifiant et complétant le code de la route ,

Vu la Constitution et notamment ses articles 5,12,34,35 et 72 ,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au
Conseil constitutionnel ,

Vu le projet de loi modifiant et complétant le code de la route,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation , en application
de l'article 21 de la loi organique n°2004-52 précitée ,

Où le rapport relatif au projet soumis ,

Après délibération ,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que le projet de loi soumis vise à modifier et
compléter le code de la route promulgué par la loi n°99-71 du 26 juillet
1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution , le
Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par
le Président de la République quant à leur conformité ou leur
compatibilité avec la Constitution et la saisine du Conseil est obligatoire
pour les projets de loi relatifs à la détermination des infractions et des
peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les
différents ordres de juridictions ;

Considérant que ces modifications et les dispositions complétant le
code en question contiennent des règles relatives à la détermination des
délits et des peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure
devant les tribunaux ;

Considérant que le projet soumis s'insère , eu égard à son
objet , dans le cadre de la saisine obligatoire ;

Sur le fond :

Considérant que le projet a pour objet l'abrogation des dispositions
du deuxième paragraphe de l'article 83, le premier paragraphe de l'article
84, le numéro 5 de l'article 87, le numéro 4 de l'article 92 , le deuxième

paragraphe de l'article 93 , le numéro 5 de l'article 105 , le premier paragraphe de l'article 110 et les articles 111 ,112et 114 du code de la route , ainsi que leur remplacement par de nouvelles dispositions ; que le projet soumis comprend, également , des dispositions complétant le code de la route , en ajoutant les numéros 12 ,13et 14 à l'article 84 , le numéro 12 à l'article 85 , l'article 94 bis et un deuxième ainsi qu'un troisième paragraphes à l'article 10i du code de la route ;

En ce qui concerne le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 83 et le premier paragraphe (nouveau) de l'article 84 du code de la route contenus dans le projet soumis :

Considérant que le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 83 du code de la route fixe les montants des amendes exigées pour les contraventions ordinaires ; que le premier paragraphe (nouveau) de l'article 84 du même code fixe , de son côté ,les montants des amendes exigées pour les contraventions graves ;

Considérant qu'au vu de la législation en vigueur , les montants des amendes en question demeurent en deçà de ceux correspondant aux délits ; que les infractions concernées par les articles 83 et 84 font ,ainsi, partie des contraventions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution , sont pris sous forme de lois les textes relatifs à la détermination des crimes , des délits et des peines qui leur sont applicables , ainsi que des contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté ;

Considérant que les articles 83 et 84 du code de la route prévoient des amendes pour les contraventions et ne contiennent pas des peines privatives de liberté ;

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 35 de la Constitution « les matières , autres que celles qui sont du domaine de la loi , relèvent du pouvoir réglementaire général ... » ;

Considérant que les contraventions visées par les articles en question font partie , par conséquent , du domaine du pouvoir réglementaire général ;

Considérant qu'il ressort , également , du premier paragraphe de l'article 35 de la Constitution que les textes ayant la forme de loi et relatifs aux matières qui ne sont pas du domaine de la loi peuvent être modifiés par décret sur avis du Conseil constitutionnel ;

Considérant que la possibilité de modifier les textes ayant la forme de loi par décret sur avis du Conseil constitutionnel , du fait de leur intervention dans des matières revenant au pouvoir réglementaire général, constitue une habilitation non exclusive de leur modification par une loi , tant que les dispositions qu'il est projeté de modifier ont été

prises sous forme de loi , cette procédure ne faisant pas obstacle , du reste , à ce que lesdits textes soient , eu égard à leur nature réglementaire, déclassés par décret sur avis du Conseil constitutionnel ;

Considérant que les deux paragraphes précités des articles 83 et 84 sont, par conséquent , et dans la limite de ce qui a été exposé , compatibles avec la Constitution ;

En ce qui concerne le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 83 et le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 101 du code de la route et les articles 111(nouveau) et 112 (nouveau) dudit code contenus dans le projet soumis :

Considérant qu'il ressort du projet du deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 101 du code de la route que l'agent habilité à constater les contraventions ordinaires prévues par l'article 83 du code de la route et ses textes d'application , dresse un procès -verbal indiquant que le contrevenant a été informé qu'en cas de paiement définitif de l'amende auprès d'une recette des finances , le procès -verbal ne sera pas transmis au juge cantonal ;

Considérant que le projet de l'article 111 (nouveau) du code de la route prévoit qu'en cas de refus du contrevenant de payer le montant de l'amende à titre de recouvrement définitif , un délai de sept jours à compter de la date de la contravention lui est accordé pour présenter ce qui atteste de la consignation du montant de l'amende auprès d'une recette des finances ;

Considérant qu'il ressort du projet de l'article 112 (nouveau) du code de la route que si le contrevenant ne procède pas à ladite consignation dans le délai indiqué , il sera considéré comme ayant renoncé à son droit de transmission du procès-verbal au juge cantonal et le règlement à titre définitif de l'amende devient exigible ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le recouvrement des amendes afférentes aux contraventions ordinaires peut se faire , de façon définitive, auprès d'une recette des finances , ce qui aboutit , dans ce cas , à infliger, au contrevenant , une sanction pénale et à l'exécuter définitivement , sans le juger dans un procès lui offrant les garanties indispensables à sa défense ;

Considérant que le deuxième paragraphe de l'article 12 de la Constitution dispose que « tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense » ;

Considérant qu'il découle de la présomption d'innocence consacrée par la Constitution , que le prévenu est dispensé de la charge de la preuve , cette charge incombant à l'autorité de poursuite ;

Considérant que l'article 5 de la Constitution prévoit la garantie de l'inviolabilité de la personne humaine ;

Considérant que le respect de la présomption d'innocence est à même d'assurer l'une des garanties de l'inviolabilité de la personne humaine ;

Considérant que , d'une part , il ressort de l'article 83(deuxième paragraphe nouveau) prévu dans le projet soumis que les contraventions ordinaires font partie de la catégorie des infractions sanctionnées par des amendes simples et non de celle des infractions sanctionnées par des peines privatives de liberté ou déshonorantes ou qui peuvent être inscrites au casier judiciaire du condamné ;

Considérant que , d'autre part , le fait d'infliger ces peines pécuniaires aux contrevenants et de les recouvrer définitivement ne porte pas atteinte à l'inviolabilité de la personne humaine , tant que l'auteur présumé de ces contraventions simples renonce , de son propre gré , à la présomption de son innocence ainsi qu'à son droit à être jugé , sous réserve de mentionner dans le procès-verbal que le contrevenant a été informé des droits auxquels il renonce ;

Considérant que le deuxième paragraphe (nouveau) de l'article 101 contenu dans le projet soumis prévoit que le procès-verbal dressé par l'agent qui constate la contravention ordinaire en question porte la mention que le contrevenant a été informé qu'en cas de paiement définitif de l'amende , ledit procès-verbal ne sera pas transmis au juge cantonal compétent ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que lorsque le contrevenant, dans ce cas , procède au paiement définitif de l'amende, il le fait en pleine connaissance de ses droits et ne renonce à les exercer ni par contrainte , ni par ignorance ;

Considérant que les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative procède , par ailleurs , au recouvrement des amendes exigées à titre de consignation , tant que le projet de l'article 112 (nouveau) du code de la route offre , dans son premier paragraphe , la possibilité au contrevenant de se faire entendre par la justice en vue d'examiner l'infraction , contrôler la procédure de sa constatation et statuer sur le chef d'accusation retenu contre ledit contrevenant , dans le cadre d'un procès lui offrant les garanties indispensables à sa défense ;

Considérant que le recouvrement définitif des amendes ou la consignation de leur montant ne sont pas, eu égard aux garanties offertes au contrevenant dans les deux cas , contraires aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la Constitution et sont compatibles avec celle –ci ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant le code de la route ne soulève , dans la limite et le contexte de l'interprétation ci-dessus de l'article 35 de la Constitution , aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le lundi 24 avril 2006 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI , Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE , madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

L'ORDRE DE LA REPUBLIQUE

Par décret n° 2006-2295 du 17 août 2006.

L'Ordre de la République commandeur est attribué, à compter du 25 juillet 2006, aux Messieurs :

- Jany Gabriel Parise, la France.
- Christian De Boissieu, la France.
- Josephe Samadja, Genève, la Suisse.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

SITUATION ADMINISTRATIVE

Par décret n° 2006-2296 du 14 août 2006.

L'indemnité de gestion administrative et financière est attribuée à Monsieur Hichem Bayoudh, conseiller des services publics, chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2006-2297 du 14 août 2006.

Monsieur Youssef Ajra, inspecteur du chiffre des affaires étrangères, est maintenu en activité dans le secteur public pour une nouvelle période d'une année, à compter du 1^{er} octobre 2006.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2006-2298 du 14 août 2006, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Monastir (délégations de Ksibet El Médiouni et Teboulba).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1832 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Monastir,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Monastir en date des 23 février, 15 et 25 mars 2006.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Monastir (délégations de Ksibet El Médiouni et Teboulba) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m²	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Ksibet El Mediouni Délégation de Ksibet El Mediouni	3584	16752
2	Sans nom	Secteur d'El Ayeycha Délégation de Teboulba	94	17885
3	Sans nom	Secteur de Ksibet El Mediouni Délégation de Ksibet El Mediouni	39	22133
4	Sans nom	Secteur de Ksibet El Mediouni Délégation de Ksibet El Mediouni	3220 parts soit 82m² environ dans l'indivision de la superficie totale délimitée fractionnée en 15360 parts qui est de 393m²	24800

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 août 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2299 du 14 août 2006, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kairouan (délégations de Sbikha et Nasrallah).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, modifiée et complétée par la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, par la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997 et par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1835 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Kairouan,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kairouan en date des 25 mai et 13 décembre 2005.

Décète :

Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kairouan (délégations de Sbikha et Nasrallah) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m²	N° T.P.D
1	Parcelle Ettouicha	Secteur de Sbikha Centre Délégation de Sbikha	49010	23649
2	Sans nom	Secteur d'El Fjije Délégation de Nasrallah	373	26636
3	Sans nom	Secteur d'El Fjije Délégation de Nasrallah	1153	29163

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 août 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2300 du 14 août 2006, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terrain sises à El Mourouj, gouvernorat de Ben Arous, nécessaires à l'extension de la ligne du métro léger vers les cités El Mourouj.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et du transport,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Ben Arous,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies,

Décète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public ferrovier, pour être mises à la disposition du ministère du transport (société des transports de Tunis), des parcelles de terrain sises à El Mourouj, gouvernorat de Ben Arous, nécessaires à l'extension de la ligne du métro léger vers les cités El Mourouj, entourées d'un liséré rouge sur les plans annexés au présent décret et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	8024 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 7573 Ben Arous	7573 Ben Arous	19a 32ca	01a 64ca	1-Farhat 2-Abdelkarim, les deux enfants de Sadok Doghri
2	8033 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 8891 Ben Arous	8891 Ben Arous	31a 94ca	02a 11ca	Société de promotion immobilière « Iklaâ »

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
3	8035 conforme à la parcelle n°1 du plan du titre foncier n° 11695 Ben Arous	11695 Ben Arous	37a 26ca	0a 21ca	Société immobilière Ariana
4	8039 (partie) conforme à la parcelle n° 2 du titre foncier n° 13575 Ben Arous	13575 Ben Arous	10a 29ca	00a 50ca	1 -Nabil Ben Mohamed Ben Ali Khamoun 2- Naila Bent Mohamed Belkhiria
5	8039 (partie) conforme à la parcelle n° 3 du plan du titre foncier n° 13576 Ben Arous	13576 Ben Arous	6a 10ca	00a 63ca	1- Nabil Ben Mohamed Ben Ali Khamoun 2- Naila Bent Mohamed Belkhiria
6	8042 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 28817 Ben Arous	28817 Ben Arous	3a 89ca	00a 10ca	1- Fethi Ben Hassen Ben Taher Somii 2- Société El Amira

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 août 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2301 du 14 août 2006, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, des parcelles de terrain sises à la délégation de Radès, gouvernorat de Ben Arous, nécessaires à la construction d'un passage supérieur routier sur la voie ferroviaire de Radès - Meliane.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu la loi n° 74-98 du 19 août 1998 relative aux chemins de fer tunisiens,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et du transport,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Ben Arous,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies,

Décète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public des chemins de fer et pour être mises à la disposition du ministère du transport (la société nationale des chemins de fer tunisiens), des parcelles de terrain sises à la délégation de Radès, gouvernorat de Ben Arous, nécessaires à la construction d'un passage supérieur routier sur la voie ferroviaire de Radès - Meliane, entourées d'un liséré rouge sur les plans annexés au présent décret et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	La parcelle n° 1 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 24550 Ben Arous	24550 Ben Arous	05a 26ca	02a 09ca	Ali Ben Haj M'hamed Ben Ali Jha
2	La parcelle n° 2 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 4071 Ben Arous	4071 Ben Arous	06a 77ca	01a 01ca	1-Mohamed El Aïd 2- Aroussia 3- Salwa 4- Mohamed Taïeb 5- Lilia, enfants de Béchir Barbar
3	Partie de la parcelle n° 9 conforme à la parcelle n° 33 du plan du titre foncier n° 14690 Ben Arous	14690 Ben Arous	01h 02a 56ca	03a 21ca	Société Nationale Immobilière de Tunisie
4	La parcelle n° 11 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 27836 Ben Arous	27836 Ben Arous	03a 00ca	00a 23ca	Lotfi Ben Salah Ben Hassan Ben Nasr
5	La parcelle n° 12 conforme à la parcelle n° 7 du plan du titre foncier n° 91917/39855 Ben Arous La parcelle n° 13 conforme à la parcelle n° 9 du plan du titre foncier n° 91917/39855 Ben Arous	91917/39855 Ben Arous	48a 82ca	04a 56ca 14a 03ca (parts indivises de la société mentionnée à droite dans les parcelles indiquées à gauche)	Société Bio Service

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
6	La parcelle n° 30 conforme à la parcelle n° 1033 du plan du titre foncier n° 93171/42001 Ben Arous	93171/42001 Ben Arous	35h 43a 88ca	01a 02ca	1- Mahmoud Ben Lakhdar Belaid Lakhdar 2- Abdelhafidh Ben H'mida Ben Mahmoud Hajri 3- Laroussi Ben Ahmed Ben Taher Aouini 4- Saïd Ben Issa Ben Issa Bouguizan 5- Mahmoud 6- Fattouma, les deux derniers enfants de Abdessalam Ben Guerga 7- Ali 8- Yamina 9- Mohamed 10- Radhia 11- Dhouha, les cinq derniers enfants de Béchir Ben Abdessalam Ben Guerga 12- Abdelaziz Ben Khalifa Ben Salah Oueslati 13- Mohamed Ben Youssef Jday 14- Samira Bent Mohamed Cheybi 15- Mouldia Bent Béchir M'hamdi 16- Abdelkader Ben Tayaâ Ben Ali Abed 17- Saida Bent Brahim Gabsi 18- Hassan 19- Nadia, les deux derniers enfants de Raouf Ben Hassan Ben Moussa 20- Hassan Ben Othman Ben Mim 21- Najwa Bent Mohamed Ghadiri 22- Zina Bent Omar Ben Haj Saïd Boughrara 23- M'barka Bent Ibrahimi Ben Mohamed Ali Ben Khomsia 24- Amel 25- Abderrazzak 26-Imed 27- Fatma 28-Samia, les cinq derniers enfants de Omar Ben Belgacem Haddad 29- Abdelkarim Ben Ahmed Ben Omar Haddad 30- Ali Ben Rezgui Ben Ali Ben Abdallah 31- Mohamed Adel Ben Abderrahmen Masmoudi 32- Adel 33- Habib 34- Khaled 35- Hatem, les quatre derniers enfants de Mohamed Ben Chaâben Gaâloul 36- Mohamed Ben Hédi Ben Miled Hamadi 37- Chedhha Bent Hédi Ben S'limen Chenneoui Kharmechi 38- Nairna Bent Messaoud Wissi 39- Hédi 40- Hela 41- Marwen 42- Hiba, les quatre derniers enfants de Moncef Ben Mustapha Ben Abderrahmen 43- Safia 44- Sabiha 45- Douja 46- Mohamed 47- Doniazed 48- Hamda 49- Faouzi 50- Abderrahmane, les huit derniers enfants de Mohamed Ben Haj Ahrned Ben Haj Alaya, copropriétaires avec la Commune de Radès
7	Partie de la parcelle n° 23 conforme à la parcelle n° 5 du plan du titre foncier n° 17755/4144 Ben Arous	17755/4144 Ben Arous	52a 28ca	00a 31ca	1- Bifilka (Philippa) 2- Marco (Angela) 3- Marco (Rouzina) 4- Bizi (Clautide Terez) 5- Abdelhafidh Ben Ahmed Ben Salah Zaidi 6- Béchir Ben Mohamed Ben Khalifa Ben Mansour 7- Mabrouk Ben Ali Rajhi 8- Radhia Bent Habib Habib 9- Nadia Bent Ahmed Bouraoui Ben Chaâben Gaâloul 10- Sofiene Ben Abdallah Ben Ali Gafsi 11- Walid Ben Hassan Ben Jilani Habibi 12- Zina Bent Jilani Ben Taïeb Saidi 13- R'jeb Ben Boujemâa Ben Mohamed Ben Nasr Mahwechi 14- Jouda Bent Omar Ben Ali Ben Khalifa Guinnine

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 août 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2302 du 14 août 2006, portant expropriation pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre agricole, non immatriculées, sises à la délégation du Sers, gouvernorat du Kef et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Ain Ezzarga.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat du Kef,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture et des ressources des hydrauliques, des parcelles de terre agricole, non immatriculées, sises à la délégation du Sers, gouvernorat du Kef et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Ain Ezzarga, entourées d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquée au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
1	5 du plan TPD n° 21707	51a 23ca	Héritiers de Salah Ben Othmane Ayari
2	6 du plan TPD n° 21707	23a 89ca	Héritiers de Chedli Ben Othmane Slaimi
3	11 bis du plan T P D n° 21707	1 8a 10ca	Ayech Ben Mizouni Ben Omar Ben Mohamed
4	29 du plan TPD n° 21707	36a 22ca	Mouldi Ben Mohamed Ben Omar
5	34 du plan T P D n° 21707	02a 89ca	Amar Ben Lazhar Ben Mohamed Slaimi et consorts
6	3 du plan T P D n° 21707	18a 64ca	1- Hedi Ben Mizouni Slaimi 2- Héritiers de Romdhane Ben Mohamed Ben M'barek Slaimi
7	20 32 du plan TPD n° 21707	46a 62ca 06a 00ca	1-Héritiers de Romdhane Ben Mohamed Ben M'barek Slaimi 2-Moncef Ben Brahim Ben Ali Slaimi
8	21 du plan TPD n° 21707	13a 34ca	Héritiers de Romdhane Ben Mohamed Ben M'barek Slaimi
9	14 22 23 26 30 36 du plan T P D n° 21707	03a 73ca 15a 61ca 15a 34ca 24a 13ca 43a 02ca 09a 42ca	Mouldi Ben Omar Ben Mohamed Slaimi

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture et des ressources hydrauliques et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 août 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2303 du 14 août 2006, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre agricole, sises à Oueslatia, gouvernorat de Kairouan, nécessaires à la construction du barrage collinaire sur Oued El Korni et la piste d'accès audit barrage.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu L'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Kairouan,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau- de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décède :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, des parcelles de terre agricole, sises à Oueslatia, gouvernorat de Kairouan, nécessaires à la construction du barrage collinaire sur Oued El Korni et la piste d'accès audit barrage, entourées d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	3 du plan TPD n° 20546 10 (2) 11 12 13 (1) du plan TPD n° 32111	48544/21700 Kairouan	155h 63a 00ca	37a 33ca 06a 24ca 09a 45ca 00a 16ca 00a 50ca	1- Ali Ben Brayek Ben Massaoud Bouanene 2- Mabrouka Bent Ali Ben M'hamed Ben Amor 3- Mansoura Bent Chaïbi Ben Ali 4- Mohamed 5- Chahla les deux derniers enfants de Abdelkader Ben Mohamed Ben Ali Guizani 6- Mohamed Ben Ali Ben Mohamed Ben Ali Guizani 7- Gadour ou Abdelkader 8- Ammar, les deux derniers enfants de Mohamed Ben Ali Ben Mohamed Ben Ali Guizani 9- Sahra Bent Houcine Ben Massaoud Bouanene 10- Hada Bent Mohamed Ben Mohamed Kbaïel 11- Mohamed 12- Belgacem, les deux derniers enfants de Hassen Ben Arbi Ben Mohamed Ben Ali Guizani 13- Salem 14- Zaïneb les deux derniers enfants de Arbi Ben Mohamed Ben Ali Guizani 15- Mohamed 16- Rebeh 17- Thouraya les trois derniers enfants de Ammar Ben Mohamed Ben Ali Guizani 18- Mohamed Ben Taleb M'hamed Ben Mohamed 19- Tofeha Bent Mohamed Ben Taleb M'hamed 20- Salha Bent Haj Ben Maâoui Guizani 21- Ali 22- Abdalhah les deux derniers enfants de Mohamed Ben Ali Ben Massaoud Bouanene 23- Aida Bent Ali Ben Massaoud Bouanene 24- Samech Ben Salah Dabech 25- Nouch 26- Aziza les deux dernières filles de Samech Ben Salah Dabech 27- Mariem Bent Abda Ben Ali 28- Khadija 29- Halima 30- Hannouna, les trois dernières filles de Ali Ben Mohamed Ben Ali Guizani 31- Nacer Ben Mohamed Ben Ali Ben Mohamed Ben Ali Guizani 32- Abderrahmene

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
					33- Hechmi, les deux derniers enfants de Ali Ben Fredj Bouanène Guizani Ajmouni 34- Khadija Bent Ali Ben Mohamed Kabaïel 35- Fatma Bent Riahi Ben Mansour Dridi Rezgui 36- Salha 37- Khira 38- Mariem 39- Mohamed 40- Mannena, les cinq derniers enfants de Mohamed dit M'hamed Ben Ali Ben Mohamed Guizani ou Mohamed Ben M'hamed Ben M'hamed Ben Mohamed Ben Ali Guizani Ajbouni 41- Henia Bent Mbarek Ben Ahmed Ben Knouz Jouini Knouz 42- Fatma 43- Nacer 44- Zohra 45- Lazhar 46- Neji 47- Naima 48- Faouzi, les sept derniers enfants de Ahmed Ben Mohamed Ben Ali Guizani ou Khachab
2	1 du Plan TPD n° 20546	691 Sousse/29683 Kairouan	94h 93a 00ca	11h 93a 42ca	Hadda Bent Houcine Ben Faleh Ben Kilani 2- Abderrahmane 3- Hadoud les deux derniers enfants de Ahmed Been Khahifa 4- Belgacem 5- Alaya 6- Okba les trois derniers enfants de Taleb Salah Mannai 7- Ammar 8- M'barek 9- Mohamed Faleh 10- Khalifa 11- Zohra les cinq derniers enfants de Kilani Ben Faleh 12- Salah 13- Edharifa les deux derniers enfants de Ali Ben Amor 14- Ali Ben Nasr Ben Ali Ben Amor 15- Ahmed Ben Mohamed Ben Haj 16- Taieb Ben Amor Ben Essoud 17- Ali 18- Mohamed Salah 19- Mabrouka 20- Salha 21- Haiza 22- Selma les six derniers enfants de Amor Ben Nasr 23- Rebeh Bent Amor Ben Arbi Bessoud 24- Fraj 25- Mansoura 26- Ghazela les trois derniers enfants de Mohamed Loucif 27- Mabrouka Bent Ahmed Salah 28- Khalifa 29- Farhat 30- Om Essaad les trois derniers enfants de Ali Ben Houcine Faleh 31- Mohamed 32- Om Heni 33- Aicha les trois derniers enfants de Ali Ben Nasr 34- Houcine Ben Mohamed Ben Nasr 35- Fatma Bent Houcine Ben Mohamed Iben Nasr 36- Selma Bent Mohamed Bel Haj 37- Bechir 38- Aicha 39- M'barka les trois derniers enfants de Brayek Ben Kilani Ben Faleh 40- Mabrouka Bent Mohamed Ben Nasr 41- Mohamed Ben Ali Ben R'béli 42- Ahmed Ben Mohamed Ben Abes 43- Ezohra Bent Ahmed Ben Mohamed Abes.
3	3 du plan TPD n° 20546	Non immatriculée		50a 10ca	Héritiers de Arbi Khacheb
4	4 du plan TPD n° 20546	"		76a 00ca	Abdallah Ben Ahmed Ben Hamadi Khacheb

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture et des ressources hydrauliques et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 août 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Par décret n° 2006-2304 du 18 août 2006.

L'Ordre national du mérite « chevalier » dans le domaine de l'agriculture est attribué à compter du 12 mai 2006 aux personnes citées ci-après :

- Mohamed Rached Jomni,
- Kamel Ben Salah Ben Elhaj,
- Abdessalem Ben Jalloul Ben Harb,
- Nafissa Bent Hammouda Nabli,
- Khemis Choukani,
- Naceur Ben Ali Layouni,
- Mohamed Tijani Ben Mohamed Ben Ali Ksouri,
- Fethi Ben Brahim Kanzari,
- Salem Batnini,
- Mohamed Tahar Tounsi,
- Rachid Ben Mohamed Ben Ahmed Jbalia,
- Abderrazak Ben Mohamed Guinoubi,
- Abdelhafidh Ben Ammar Mhamdi,
- Mohamed Ben Belgacem Nasraoui,
- Ali Ben Ahmed Ben Mohamed Salah Zouaghi,
- Mohamed Wael Ben Hédi Ben Mohamed Elbehi,
- Jamel Ben Mohamed Salah Ben Ali Seidi,
- Abdelkarim Ben Younes Torkhani,
- Abdelhafidh Jemii,
- Bouraoui Ben Khemis Ayari,
- Béchir Ben Ali Chebah,
- Miled Ben Ali Ben Saïd,
- Ameer Ben Mohamed Ben Brahim Zakhama,
- Abdeljalil Hamrouni,
- M'hamed Ben Ahmed Ben Salah Bennour,
- Salem Ben Mohamed Bouchlika,
- Mohamed Ben Salah Hachicha,
- Hsine Belhaj Ali,
- Mohamed Moncef Ben Chérifa,
- Mohamed Tahar Ben Ali Ben Bagdadi Ajmi,
- Hédi Ben Abdallah Ben Saâd Bouhlali,
- Ahmed Ben Ali Lazzez,
- Mohamed Ben Amor Ben Ayadi Kadri,
- Khelifa Ben Belgacem Mjahed,
- Mohamed Ben Ali Ben Turki Aloui,
- Hsine Ben Mohamed Salah Ben Mohamed Friji,
- Mouldi Dabboubi,
- Younes Ben Farah Mokles,
- Mohamed Tahar Ben Othman Ben Mohamed Thebet,
- Lazher Ben Abdallah Ben Ali Tarki,
- Ali Mrabet Ben Amor Ben Mohamed,
- Belgacem Ben Saïd Ben Mohamed Belhaj,
- Ammar Ben Mohamed Naïli,
- Othman Ben Ali Ammari,
- Amor Chermiti,
- Mohamed Habib Ben Hammouda,
- Maher Sellami,
- Rached Akrouit,
- Mondher Khemiri,
- Mohamed Lassoued,
- Ismail Gharbi,
- Slaheddine Bouzaïene,
- Mahmoud Ferjeni,
- Salha Tbessi,
- Hammadi Chtioui,
- Ali Kheder,
- Kamel Jarray,
- Ali Melki,
- Mohamed Habib Ben Amor,
- Hayet Ben Ali née Ben Ltaïef,
- Abdelmajid Ayari,
- Romdhane Ben Amor Mansour Afli,
- Anas Annabi,
- Habib Azaïez,
- Hammadi Hattab,
- Habiba Elgoul,
- Abdelhamid Sakli,
- Mohamed Habib Abdelghani,
- Youssef Hajji,
- Makhoul Ben Rejeb,
- Saloua Ben Abdallah épouse Mlaïeh,
- Foued Mestiri,
- Karim Daoued,
- Hammoud Missaoui,
- Imeddine Gabsi,
- Fatma Bsili,
- Mohamed Mouldi Jebali.

NOMINATION

Par décret n° 2006-2305 du 14 août 2006.

Monsieur Ali Zouba, professeur de l'enseignement supérieur agricole, est chargé des fonctions de directeur du centre régional des recherches en agriculture oasienne.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2006-2306 du 14 août 2006.

Monsieur Mohamed Moncef Harrabi, professeur de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} octobre 2006.

Par décret n° 2006-2307 du 14 août 2006.

Monsieur Mohamed Hadj Ali Salem, professeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une cinquième année, à compter du 1^{er} octobre 2006.

Par décret n° 2006-2308 du 14 août 2006.

Monsieur Youssef Harbaoui, professeur de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une troisième année, à compter du 1^{er} octobre 2006.

Par décret n° 2006-2309 du 14 août 2006.

Monsieur Mohamed Bouslama, professeur de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} octobre 2006.

Par décret n° 2006-2310 du 14 août 2006.

Monsieur Moncef Ben Mrad, professeur de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2006.

Par décret n° 2006-2311 du 14 août 2006.

Monsieur Ali Salmi, professeur de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une troisième année, à compter du 1^{er} octobre 2006.

Par décret n° 2006-2312 du 14 août 2006.

Monsieur Gley Khaldi, professeur de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2006.

Par décret n° 2006-2313 du 14 août 2006.

Monsieur Abdelkerim Chihi, maître de conférences de l'enseignement supérieur au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une quatrième année, à compter du 1^{er} octobre 2006.

Par décret n° 2006-2314 du 14 août 2006.

Monsieur Sadok Driss, maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2006.

Par décret n° 2006-2315 du 14 août 2006.

Monsieur Mohsen Selmi, maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une troisième année, à compter du 1^{er} octobre 2006.

Par décret n° 2006-2316 du 14 août 2006.

Madame Latifa Selma Hajri, maître assistant de l'enseignement supérieur au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenue en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} octobre 2006.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2006-2317 du 14 août 2006.

Le docteur Mohamed Chebil, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service de chirurgie urologique à l'hôpital Charles Nicolle de Tunis.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2006-2318 du 14 août 2006.

Monsieur Touhami Feyeck, inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} octobre 2006.

Par décret n° 2006-2319 du 14 août 2006.

Monsieur Rachid Elarbi, professeur principal hors classe de l'enseignement chargé de mission au ministère de l'éducation et de la formation, est maintenu en activité pour une deuxième année, à compter du 1^{er} octobre 2006.

Décret n° 2006-2320 du 14 août 2006, portant modification du décret n° 97-451 du 3 mars 1997, fixant le cadre général du régime des études et des stages à l'école normale supérieure.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 96-87 du 6 novembre 1996, portant création de l'école normale supérieure,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1480 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2583 du 11 novembre 2000,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 97-449 du 3 mars 1997, fixant les conditions et les modalités d'organisation du concours d'admission des élèves à l'école normale supérieure, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1264 du 31 mai 2004,

Vu le décret n° 97-451 du 3 mars 1997, fixant les conditions et les modalités d'organisation du concours d'admission des élèves à l'école normale supérieure, tel que modifié par le décret n° 2001-2494 du 31 octobre 2001,

Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et de la formation et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 2, 3, 13 et 20 du décret n° 97-451 du 3 mars 1997 susvisé, sont modifiées comme suit :

Article 2 (nouveau). - Les études à l'école normale supérieure durent trois années réparties comme suit :

- deux années au cours desquelles les élèves sont tenus de suivre, outre la formation prévue à l'article 3 du présent décret, les enseignements du deuxième cycle à l'école normale supérieure et d'en subir les examens, ou dans l'un des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de Tunis désigné par le ministre de l'enseignement supérieur après avis du directeur de l'école normale supérieure. A cet effet, ils sont tenus de prendre une inscription à l'école normale supérieure ainsi qu'à l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche dans lequel ils suivent les enseignements et passent les examens.

- une troisième année consacrée à la préparation du concours de l'agrégation.

Article 3 (nouveau). - L'école normale supérieure assure à l'intention de ses élèves une formation fondamentale dans leurs disciplines, des enseignements complémentaires pour ceux qui suivent leur formation dans d'autres établissements, ainsi que des activités culturelles et sportives.

Les études et les activités que l'école normale supérieure assure à l'intention de ses élèves ont pour but notamment :

- l'assurance d'une formation fondamentale,
- l'approfondissement de la formation académique,
- l'acquisition ou la maîtrise de langues étrangères,
- la formation pédagogique et notamment en didactique des matières et la maîtrise des techniques de l'exposé et de la communication,
- la formation aux techniques informatiques,
- la maîtrise des méthodes de la recherche et du travail personnel ainsi que le développement de l'esprit d'initiative,
- la formation par et pour la recherche.

Article 13 (nouveau). - La formation organisée à l'école normale supérieure est assurée par :

1- des professeurs de l'enseignement supérieur et des maîtres de conférences ou des enseignants agrégés relevant des autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui sont :

- soit affectés à plein temps à l'école normale supérieure pour deux années renouvelables deux fois,

- soit autorisés par le président de l'université concernée à effectuer une partie de leur service d'enseignement à l'école normale supérieure,

- soit participants aux activités de l'école normale supérieure sous forme d'heures complémentaires.

2- des professeurs de l'enseignement supérieur tunisiens exerçant à l'étranger et ayant une compétence reconnue dans leur spécialité.

3- des professeurs de l'enseignement supérieur étrangers dont les compétences sont de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de l'école normale supérieure.

Les enseignants exerçant à plein temps à l'école normale supérieure sont nommés par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école et après avis du président de l'université concernée.

A l'issue de la période de l'affectation, les enseignants concernés réintègrent leurs établissements d'origine.

Article 20 (nouveau). - Le passage d'année en année à l'école normale supérieure est subordonné :

- à l'obtention d'une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans les examens des première et deuxième années du deuxième cycle de la maîtrise.

- à l'obtention d'une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans les examens des première et deuxième années des enseignements complémentaires organisés par l'école normale supérieure.

Tout élève qui ne réussit pas aux examens de passage d'année en année cesse d'appartenir à l'école normale supérieure.

Art. 2. - Le présent décret entre en vigueur à compter de l'année universitaire 2006-2007.

Art. 3. - Le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 août 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

avis et communications

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

Avis fixant les produits soumis à la surveillance préalable à l'importation

Le Ministre du commerce et de l'artisanat,

En application des dispositions de l'arrêté du Ministre du commerce du 12 août 2004, relatif à la fixation des procédures de la surveillance préalable à l'importation notamment l'article 6,

A décidé de poursuivre la soumission des produits de quincaillerie, et de certains véhicules automobiles à la surveillance préalable à l'importation, en ajoutant les articles en verre, et ce, à partir de la publication de cet avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La fiche d'information à soumettre au visa du Ministère du Commerce et de l'Artisanat (Direction Générale du Commerce Extérieur) doit être établie en 3 exemplaires suivant le modèle annexé à l'arrêté sus visé.

Liste des produits soumis à la surveillance préalable à l'importation

NGP	Libellé
701090	Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserver en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre.
7013	Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n°s 7010 ou 7018.
EX 83021000 EX 83024200 83024100	Charnières et paumelles autres qu'invisibles Poignées, tirettes, entrées de clés, boutons pour meubles Autres garnitures, ferrures et articles similaires, en métaux communs pour bâtiments
83013000 83014011 83014019	Serrures des types utilisés pour meubles en métaux communs Serrures à cylindres, des types utilisés pour portes de bâtiments Autres serrures des types utilisés pour portes de bâtiments
84818011 84818019 84818069905 84818081 84818099918	Mélangeurs et mitigeurs Autres robinetteries sanitaires Robinets et autres vannes à passage direct en autres matières Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique Robinets de gaz
870120 8702 8704	Tracteurs routiers pour semi-remorques Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus Véhicules automobiles pour le transport de marchandises